

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5015/2541	ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาย ภูมิ พัน ธ์ บุญนาจเสวี	โจทก์
	นาย นพดล อธิจันทร์รัตน์ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 37, มาตรา 41

ป.วิ.พ. มาตรา 74 (2), มาตรา 79, มาตรา 296

คดีนี้ได้มีการประกาศขายทอดตลาด 2 ครั้งในการนำประกาศขายทอดตลาดครั้งแรกไปแจ้งแก่จำเลยเจ้าหน้าที่ส่งหมายรายงานที่บ้านของจำเลยได้รื้อไปแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเรียกผู้แทนโจทก์มาแถลงเกี่ยวกับมูลำเนาของจำเลย ผู้แทนโจทก์แถลงว่า ได้ติดต่อเพื่อสืบหาที่อยู่ของจำเลย และปรากฏว่าไม่พบตามทะเบียนราษฎรจึงขอประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งให้จำเลยทราบแทนการส่งหมาย และในวันประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 1 ทนายจำเลยก็แถลงเพื่อขอคัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดครั้งนี้ นอกจากนั้นทนายจำเลยยังยื่นคำแถลงคัดค้านเกี่ยวกับราคาที่ขายว่ายังต่ำไป ดังนี้ เมื่อบ้านเลขที่ 174 อันเป็นมูลำเนาของจำเลยกำลังถูกรื้อ โดยจำเลยมีพฤติการณ์ปกปิดมูลำเนาอันแท้จริงของตน จึงเป็นกรณีที่ไม่อาจส่งประกาศกำหนดวันนัดขายทอดตลาดให้จำเลย ณ มูลำเนาดังกล่าวของจำเลยขณะโจทก์ฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 74(2) และการที่จำเลยทราบที่อยู่แล้วว่าถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์และประกาศขายทอดตลาดและแจ้งให้จำเลยทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์แล้ว แต่จำเลยหาได้คัดค้านว่าการแจ้งให้จำเลยโดยประกาศหนังสือพิมพ์ไม่ถูกต้องทั้งจำเลยมิได้แจ้งให้ศาลหรือเจ้า

พนักงานบังคับคดีทราบว่าในการขายทอดตลาดครั้งต่อไป ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
แจ้งให้จำเลยทราบ ณ ภูมิสำเนาใหม่ของจำเลยพฤติการณ์ของจำเลยเช่นนี้จึง
เป็นการยอมรับว่าการแจ้งกำหนดวันขายทอดตลาดให้จำเลยทราบโดยประกาศ
หนังสือพิมพ์ถูกต้องแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้า
พนักงานบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ขอให้บังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน
โฉนดเลขที่ 50493 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 3 ออกขายทอดตลาด โดยนาย
ภูมิพันธ์ บุญนาจเสวีเป็นผู้ซื้อได้ในราคา 370,000 บาท

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้แจ้งกำหนดนัดขายทอด
ตลาดให้จำเลยที่ 3 ทราบ ณ ภูมิสำเนาของจำเลยที่ 3 แต่ใช้วิธีประกาศหนังสือพิมพ์
เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการขายทอด
ตลาด

โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำร้องคัดค้านว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีส่งประกาศขาย
ทอดตลาดไปที่ภูมิสำเนาของจำเลยที่ 3 ซึ่งระบุไว้ในคำฟ้อง คำให้การที่จำเลยที่ 3
เคยยื่นไว้แล้ว แต่ไม่สามารถส่งได้ จึงประกาศทางหนังสือพิมพ์และจำเลยที่ 3 ก็
ทราบนัดขายทอดตลาดแล้ว จึงไม่อาจเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 และคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 3 แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 3 แล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 50493 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 3 และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดใหม่

ผู้ซื้อทรัพย์สินอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 ฎีกาข้อเดียวว่า การประกาศขายทอดตลาดไม่ชอบ เพราะไม่ได้แจ้งกำหนดนัดขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 3 ทราบนายพงษ์เทพ เจริญดิเรกทรัพย์ บุตรจำเลยที่ 3 เบิกความเป็นพยานว่า เดิมจำเลยที่ 3 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานครเมื่อปี 2522 ได้ย้ายมามีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่บ้านเลขที่ 174 ถนนจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาปี 2526 จำเลยที่ 3 ได้ย้ายภูมิลำเนาจากบ้านเลขที่ 174 ดังกล่าวนมาอยู่ บ้านเลขที่ 2/87 หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บ้านเลขที่ 2/87 ดังกล่าว ต่อมาเปลี่ยนเป็นบ้านเลขที่ 208 ซอยมิตรภาพ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี 2528 และปี 2529 ที่มีการฟ้องคดีนี้ จำเลยที่ 3 มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 208 ไม่ได้

อยู่ที่ภักดาการมณเฑียรทอง เมื่อจำเลยที่ 3 ย้ายออกจากบ้านเลขที่ 174 แล้วพยานไม่เคยมาอยู่บ้านหลังดังกล่าวอีกเลย นายสมบัติ ศิริเจริญ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ ภูมิภาคที่ 3 ไปทำการส่งประกาศขายทอดตลาดแก่จำเลยที่ 3 ที่บ้านเลขที่ 174 การส่งครั้งแรกพบจำเลยที่ 3 อยู่ในบ้าน แต่จำเลยที่ 3 ไม่ยอมรับหมาย หลังจากนั้นเกือบเดือนได้นำเจ้าหน้าที่ไปส่งประกาศแก่จำเลยที่ 3 ที่บ้านหลังดังกล่าวอีกพบบ้านจำเลยที่ 3 กำลังถูกรื้อ ได้สอบถามคนข้างบ้านแต่ไม่มีใครทราบว่าคนในบ้านย้ายไปอยู่ที่ไหน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ เพราะบ้านยังรื้อไม่หมด แต่เจ้าหน้าที่ให้มาสอบถามนายชาติรีเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนพยานได้สอบถามนายชาติรี นายชาติรีให้เขียนคำแถลง ก่อนเขียนคำแถลงได้ไปค้นหาที่อยู่ของจำเลยที่ 3 ที่สำนักงานทะเบียนเทศบาลเมืองนครราชสีมาแต่ค้นหาไม่พบ จึงได้ยื่นคำแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอส่งประกาศขายทอดตลาดทางประกาศหนังสือพิมพ์ ในการขายทอดตลาดบางครั้ง จำเลยที่ 3 ได้แถลงคัดค้าน เห็นว่า จำเลยที่ 3 ย้ายจากบ้านเลขที่ 174 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปอยู่บ้านเลขที่ 2/87 หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2526 และย้ายออกจากบ้านเลขที่ดังกล่าวไปอยู่บ้านเลขที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 18 มีนาคม 2526 แล้วย้ายกลับมาอยู่บ้านเลขที่ 2/87 (หรือ 208) ดังเดิมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2526 ปรากฏตามเอกสารหมาย คล.3 แต่ตามคำให้การของจำเลยที่ 3 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2528 ก็ดี คำร้องขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดีของจำเลยที่ 3 ลงวันที่ 1 กันยายน 2532 ก็ดี จำเลยที่ 3 กลับระบุนุญฉำเนาว่าอยู่บ้านเลขที่ 174 ถนนจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่ตรงกับความจริง เพราะในวันดังกล่าวจำเลยที่ 3 ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 174 แต่อย่างใด ทั้งปรากฏว่าก่อนหน้านี้จำเลยที่ 3 ได้ย้ายภูมิลำเนาไปบ้านเลขที่อื่นอีกแห่งในเวลาใกล้

เคียงกันพฤติการณ์ของจำเลยที่ 3 ดังกล่าวจึงเป็นการปกปิดภูมิลำเนาอันแท้จริงของตน พยานจำเลยที่ 3 มีพิรุณไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อนายชาติรี สุทธิวานิช เจ้าพนักงานบังคับคดีเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่าคดีนี้ได้มีการประกาศขายทอดตลาด 2 ครั้ง ในช่วงที่พยานยังคงรับราชการอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ในการนำประกาศขายทอดตลาดครั้งแรกไปแจ้งแก่จำเลยที่ 3 นั้น เจ้าหน้าที่ส่งหมายรายงานว่าบ้านของจำเลยที่ 3 ได้รื้อไปแล้ว พยานจึงเรียกผู้แทนโจทก์มาแถลงเกี่ยวกับภูมิลำเนาของจำเลยที่ 3 ผู้แทนโจทก์แถลงว่าได้ติดต่อเพื่อสืบหาที่อยู่ของจำเลยที่ 3 เมื่อพยานโจทก์เบิกความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบ้านเลขที่ 174 กำลังถูกรื้อจึงเป็นกรณีที่ไม่อาจส่งประกาศกำหนดวันนัดขายทอดตลาดให้จำเลย ณ ภูมิลำเนาของจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 74(2) และการที่ทนายจำเลยยื่นคำแถลงขอถ่ายรายงานและบันทึกการยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดี รายงานการขายทอดตลาดเพื่อที่จำเลยจะได้ศึกษาเข้าใจรายละเอียด แสดงว่าจำเลยทราบดีอยู่แล้วว่า ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์และประกาศขายทอดตลาดและแจ้งให้จำเลยทราบ โดยประกาศหนังสือพิมพ์ แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้คัดค้านว่า การแจ้งให้จำเลยโดยประกาศหนังสือพิมพ์ไม่ถูกต้องและแจ้งให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าในการขายทอดตลาดครั้งต่อไปให้แจ้งให้จำเลยทราบ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่ 208 พฤติการณ์ของจำเลยจึงเป็นการยอมรับว่าการแจ้งกำหนดวันขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 3 ทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์ถูกต้องแล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการส่งประกาศวันนัดการขายทอดตลาดให้จำเลยที่ 3 ทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 79 แล้ว

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ